العقد الموحد التجاري
Unified Commercial Contract

REGA الهيئة العامة للعقار
REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY

إيجار EJAR

يعتبر هذا العقد عقدًا موثّقًا وسندًا تنفيذيًا بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٣١) وتاريخ ١٤٣٥/٤/٣ هـ

١ بيانات العقد | Contract Data

رقم سجل العقد:	**20263224507 / 1-0**	Contract No.	نوع العقد:	**جديد**	Contract Type
تاريخ إبرام العقد:	**2023-12-26**	Contract Sealing Date	مكان إبرام العقد:	**مكة المكرمة**	Contract Sealing Location
تاريخ بداية مدّة الإيجار:	**2024-02-24**	Tenancy Start Date	تاريخ نهاية مدّة الإيجار:	**2029-02-23**	Tenancy End Date
معلق بشرط		**لا**			Contract is conditional

٢ بيانات المؤجّر | Lessor Data

الاسم:	**حامد عبدالاله عبدالرحمن الحربي**				Name
الجنسيّة:	**المملكة العربية السعودية**	Nationality			
نوع الهويّة:	**هوية وطنية**	ID Type	رقم الهويّة:	**1010570024**	ID No.
رقم الجوّال:	**+966506760800**	Mobile No.	البريد الإلكتروني:	**hh.223@hotmail.com**	Email
العنوان الوطني:	**مكة المكرمة, مكة المكرمة**				National Address

٣ بيانات مُمثّل المؤجر | Lessor Representative Data

المؤجر ممثل بنفسه.

The lessor is represented by himself or herself.

٤ بيانات المستأجر | Tenant Data

نوع المنظمة:	**التجارية**	Organization Type	اسم الشّركة/المؤسّسة:	**مؤسسة ناديه عوض الله مجيديع السلمي للوجبات السريعة**	Company name/Founder
رقم السّجل التّجاري:	**4030538087**	CR No.	الرقم الموحد	**7009770954**	Unified Number
جهة الإصدار:	**-**	Issued by	تاريخ السجل التجاري:	**2017-02-12**	CR Date

٥ بيانات مُمثّل المستأجر | Tenant Representative Data

الاسم:	**ناديه عوض الله مجيديع السلمي**				Name
الجنسيّة:	**المملكة العربية السعودية**	Nationality			
نوع الهويّة:	**هوية وطنية**	ID Type	رقم الهويّة:	**1102258215**	ID No.
رقم الجوّال:	**+966505626537**	Mobile No.	البريد الإلكتروني:	**null@null.com**	Email

العنوان الوطني:	جدة, مكة المكرمة		National Address
رقم سند التمثيل Number	نوع المستند Type	تاريخ الاصدار Issue Date	تاريخ الانتهاء Expiry Date
4030538087	أخرى	-	2024-06-21

٦ بيانات المنشأة العقارية والوسيط — Brokerage Entity and Broker Data

اسم منشأة الوساطة العقارية:	مؤسسة حامد عبدالاله عبدالرحمن الحربي العقارية		Brokerage Entity Name
عنوان منشأة الوساطة العقارية:			Brokerage Entity Address
رقم السِّجل التِّجاري:	4031224655	CR No.	رقم الهاتف: Landline No.
			رقم الفاكس: Fax No.
الممثل النظامي للمنشأة:	حامد عبدالاله عبدالرحمن الحربي		Broker Name
الجنسيَّة:	المملكة العربية السعودية	Nationality	
نوع الهويَّة:	الهوية الوطنية	ID Type	رقم الهويَّة: ID No. 1010570024
رقم الجوَّال:	+966506760800	Mobile No.	البريد الإلكتروني: Email hh.223@hotmail.com

٧ بيانات صكوك التَّملك — Title Deeds Data

رقم المستند:	420118006968	Title Deed No:	جهة الإصدار: Issuer: كتابة العدل الألى بمكة المكرمه
تاريخ الإصدار:	1438-07-29	Issue Date:	مكان الإصدار: Place of Issue: مكة المكرمه

٨ بيانات العقار — Property Data

العنوان الوطني:	امنه بنت وهب, 24321, 4498, 6464		National Address
نوع بناء العقار:	عمارة	Property Type	نوع استخدام العقار: Property Usage سكني - تجاري
عدد الطوابق:	6	Number of Floors	عدد الوحدات: Number of Units 6
عدد المصاعد:	0	Number of Elevators	عدد المواقف: Number of Parking Lots 0

٩ بيانات الوحدات الإيجاريَّة — Rental Units Data

نوع الوحدة:	محل		Unit Type
رقم الطابق:	0	Floor No.	رقم الوحدة: Unit No. 03
مساحة الوحدة:	28.0	Unit Area	طول واجهة الوحدة Unit length 4.0
إتجاه واجهة الوحدة	-		Unit direction
وجود الميزانين	لا	Mezzanine	عدد المواقف الخاصة بالمحل Number of parking lots -
مساحة اللوحة	0.0	Sign area	موقع اللوحة Sign location -
مواصفات خاصة باللوحة	-	Special sign specifiaction	نوع التكييف AC types مكيف مركزي, مكيف صحراوي, مكيف سبليت
عدد وحدات التكييف	0	Number of AC units	رقم بوليصة التأمين Insurance Policy number

رقم عدّاد الكهرباء	-	Electricity meter number	القراءة الحالّية	-	Current meter reading
رقم عدّاد المياه	-	Water meter number	القراءة الحالّية	-	Current meter reading
رقم عدّاد الغاز	-	Gas meter number	القراءة الحالّية	-	Current meter reading
تشطيب الوحدة	**مكتمل**	Unit finishing	مؤثّثة:	**لا**	Furnished

١٠ النشاط التجاري للمستأجر — Tenant Commercial Activities

رقم السجل التجاري	**4030538087**	CR no.	الاسم التجاري	**مؤسسة ناديه عوض الله مجيديع السلمي للوجبات السريعة**	Name
تاريخ السجل التجاري	**2017-02-12**	CR issued date	مكان إصدار السجل	**جدة**	CR issued at
مكان إصدار الرخصة	-	License Issue Place	رقم الرخصة	-	License Number
النشاط التجاري	-				Commercial Activities
يمكن للمستأجر تعديل النشاط التجاري	**لا**				The tenant can modify the business

١١ صلاحيات المستأجر (قرار مجلس الوزراء رقم ٥٦٥) — Tenant rights

	الصلاحية
١	يحق للمستأجر مراجعة الجهات الحكومية والرسمية والجهات المعنية بإصدار رخصة المحل وغيرها.

١٢ البيانات الماليَّة — Financial Data

أجرة السَّعي (لا تدخل ضمن القيمة الإجمالية لعقد الإيجار):	**750.00** ﷼				Brokerage Fee (Not included in total contract amount):
مبلغ الضَّمان (لا يدخل ضمن القيمة الإجمالية لعقد الإيجار):	-				Security Deposit (Not included in total contract amount):
مبلغ ازالة المخلفات (لا يدخل ضمن القيمة الإجمالية لعقد الإيجار):	-			ريال لكل متر مربع من مساحة الوحدة الإيجارية	Waste Removal Fee (Not included in total contract amount):
مبلغ الإشراف الهندسى (لا يدخل ضمن القيمة الإجمالية لعقد الإيجار):	-			ريال لكل متر مربع من مساحة الوحدة الإيجارية	Engineering Supervision Fee (Not included in total contract amount):
مبلغ تجهيز الوحدة الإيجارية (لا يدخل ضمن القيمة الإجمالية لعقد الإيجار):	-			ريال لكل متر مربع من مساحة الوحدة الإيجارية	Unit Finishing Fee (Not included in total contract amount):
مبلغ العربون المُتفق عليه (يدخل ضمن القيمة الإجمالية لعقد الإيجار):	-				Retainer Fee (Included in total contract amount):
الأجرة السَّنوية للكهرباء:	**0.00** ﷼	Electricity Annual Amount:	الأجرة السَّنوية للغاز:	**0.00** ﷼	Gas Annual Amount:
الأجرة السَّنوية للمياه:	**0.00** ﷼	Water Annual Amount:			
الأجرة السنوية للخدمات العامة: (يدخل ضمن القيمة الإيجارية لعقد الإيجار)	-	General Services Amount:	والتي تشمل على:	-	General Services Included:

دورة سداد الايجار	**نصف سنوى**	Rent payment cycle	عدد دفعات الإيجار:	**10**	Number of Rent Payments:
دفعة الإيجار الأولى: (تشمل العربون)	**15000.00** ﷼	First rental payment: (Includes deposit)	مبلغ ضريبة القيمة المضافة على القيمة الإيجارية:	**0.00** ﷼	VAT on rental value:
الرَّقم المسَلسَل .No	الرقم الضريبي Vat number	نوع الهوية ID Type	رقم الهوية أو السجل التجاري ID/CR Number		
القيمة السَّنوية للإيجار:	**30000.00** ﷼	Annual Rent:			
اجمالي قيمة العقد:		**150000.00** ﷼			Total Contract value

يشمل إجمالي قيمة العقد ما يلي: القيمة الايجارية، ضريبة القيمة المضافة للقيمة الإيجارية (إن وجدت)، قيمة الخدمات العامة(بدون احتساب الضريبة) والأجرة السنوية ل(الغاز والكهرباء والمياه والصرف الصحي إذا حددت كمبالغ ثابتة)

طرق الدفع المعتمدة	**الدفع عن طريق الوسيط العقاري/المؤجر أو الدفع إلكترونيا من خلال قنوات الدفع المتاحة**	Approved payment methods

١٣ جدول سداد الدفعات Rent Payments Schedule

الرَّقم المسَلسَل .No	قيمة الإيجار Rent value	ضريبة القيمة المضافة VAT	قيمة المبالغ الثابتة Services	إجمالي القيمة Total value	تاريخ الإصدار (م) Issued Date(AD)	تاريخ الاستحقاق (م) Due Date(AD)	تاريخ الإصدار (هـ) Issued Date(AH)	تاريخ الاستحقاق (هـ) Due Date(AH)
1	﷼ 15000.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 15000.00	2024-02-24	2024-03-05	1445-08-14	1445-08-24
2	﷼ 15000.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 15000.00	2024-08-24	2024-09-03	1446-02-20	1446-02-30
3	﷼ 15000.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 15000.00	2025-02-24	2025-03-06	1446-08-25	1446-09-06
4	﷼ 15000.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 15000.00	2025-08-24	2025-09-03	1447-03-01	1447-03-11
5	﷼ 15000.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 15000.00	2026-02-24	2026-03-06	1447-09-07	1447-09-17
6	﷼ 15000.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 15000.00	2026-08-24	2026-09-03	1448-03-11	1448-03-21
7	﷼ 15000.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 15000.00	2027-02-24	2027-03-06	1448-09-17	1448-09-27
8	﷼ 15000.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 15000.00	2027-08-24	2027-09-03	1449-03-22	1449-04-02
9	﷼ 15000.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 15000.00	2028-02-24	2028-03-05	1449-09-28	1449-10-09
10	﷼ 15000.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 15000.00	2028-08-24	2028-09-03	1450-04-03	1450-04-13

قيمة إيجارية متغيرة سنوياً: لا

١٤ التزامات الطرفين Parties Obligations

يتم تحديد الطرف الذي يتحمل الالتزامات التالية بالاختيار بين (المستأجر / المؤجر)

تحول التزامات الأطراف بعد تحديدها إلى المادة الخامسة تحت (التزامات المؤجر / التزامات المستأجر / أحكام عامة)

١٥ مواد العقد Contract Terms

المادة الأولى: البيانات السابقة على إلتزامات الأطراف

تعد البيانات السابقة على إلتزامات الأطراف والمحددة في البنود من (1-14) جزءً لا يتجزأ من هذا العقد ومفسرة ومكملة له.

المادة الثانية: محل العقد

اتفق المؤجر والمستأجر بموجب هذا العقد على تأجير الوحدة الإيجارية المحددة بالبند رقم(9) وفقا للشروط والأحكام والإلتزامات المنصوص عليها في هذا العقد، ويقر المستأجر بمعاينته للوحدة الإيجارية، وقبوله للتعاقد حسب الأوصاف المذكورة، وأنها صالحة للنشاط التجاري المتفق عليه في البند رقم (10).

المادة الثالثة: مدة الإيجار وتجديد العقد

٣-١ مدَّة هذا العقد (1826) يومًا تبدأ من تاريخ 1445-08-14 هـ الموافق 2024-02-24 م، وتنتهي بتاريخ 1450-10-10 هـ الموافق 2029-02-23 م. وفي حال وجود اختلاف بين التاريخين الهجري والميلادي، يُعمل بالتاريخ الميلادي في جميع بنود العقد.

٣-٢ تنتهي مدَّة الإيجار مع انتهاء مدَّة العقد. وإذا رغب الطَّرفان بالتَّجديد، فتتمُّ كتابة عقدٍ جديدٍ يتَّفق عليه الطَّرفان.

المادة الرابعة: الأجرة

إجمالي قيمة العقد (150000.00 ﷼) ، يلتزم المستأجر بدفعها للمؤ ّجر بحسب ما هو مذكور في البند رقم (١٢) من هذا العقد وكما هو مجدول في البند (١٣) من هذا العقد.

المادة الخامسة: الإلتزامات تقسم الى (التزامات المؤجر / التزامات المستأجر/ أحكام عامه) بعد تحديدها في (البند 12)

٥-١ التزامات المستأجر

٥-١-١ يلتزم المستأجر بدفع قيمة الأجرة في المواعيد المتَّفق عليها.

٥-١-٢ يلتزم المستأجر بالتقيد بمساحة ومواصفات اللوحة الخاصة بالوحدة الإيجارية والمحددة في البند (9) من هذا العقد.

٥-١-٣ يلتزم المستأجر أن يفتتح ويباشر نشاطه التجاري خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ العقد وفي حالة انتهاء هذه المدة دون افتتاح الوحدة الإيجارية وبدء النشاط التجاري وبعد عدم تجاوبه مع اشعار المؤجر خلال (10) يوماً فيحق للمؤجر فسخ العقد من جهته دون الحاجة إلى إنذار أو حكم قضائي ويحق للمؤجر حينها تأجير الوحدة الإيجارية للغير مع المحافظة على حقوق المستأجر بالمطالبة بباقي قيمة العقد المدفوعة بعد خصم العربون والسعي وقيمة الإيجار ومصاريف الخدمات العامة من تاريخ بداية الإيجار إلى تاريخ الفسخ والإخلاء.

٥-١-٤ يلتزم المستأجر بتسليم الوحدات الإيجارية للمؤجر عند انتهاء مدة إيجار هذا العقد.

٥-١-٥ يلتزم المستأجر باستعمال الوحدات الإيجارية محل هذا العقد الاستعمال المعتاد له وطبقا للأنظمة والأعراف والتقاليد المرعية في المملكة العربية السعودية، وتحمل جميع الجزاءات التي قد تفرض عليه من الجهات المختصة.

٥-١-٦ يلتزم المستأجر بالمحافظة على الأجزاء والمرافق المشتركة التابعة للعقار المشتمل على الوحدات الإيجارية المؤجرة مثل دورات المياه المشتركة والأسطح ومخارج الطوارئ والمصاعد والسلالم والممرات وغيرها، وأن يستعملها استعما ًلا صالحًا للغرض المخصص لها.

٥-١-٧ يلتزم المستأجر بجميع تكاليف الصيانة الاستهلاكية المعتادة المترتبة على الانتفاع بالوحدات الإيجارية. فيما عدا أعمال الصيانة المفصلة في المادة السابقة.

٥-١-٨ الالتزام بدفع قيمة خدمات الكهرباء والمياه والغاز والخدمات الأخرى المتعلقة بالوحدات الإيجارية الموصوفة خلال فترة سريان هذا العقد بحسب ما تم الاتفاق عليه في البند(12) من هذا العقد.

٥-١-٩ يلتزم المستأجر باتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تعرض الوحدة الإيجارية وكافة ملحقاتها والمتواجدين فيها سواءً من تابعيه أو عملائه أو زائريه لأي ضرر كان بسبب من أسباب القوة القاهرة أو ناتج عن انقطاع الكهرباء أو المياه أو أجهزة التكييف أو أي خلل بالتجهيزات الميكانيكية أو الكهربائية أو أي عملية احتيال أو نصب أو سرقة وخلافه.

٥-١-١٠ يلتزم المستأجر بدفع أجرة محددة يومياً في حال تأخره في افتتاح الوحدة الإيجارية بعد إكتمال الإجراءاتالرسمية للتعاقد واستيفاء جميع بيانات العقار وبيانات الوحدة الإيجارية. قيمة التأخير يومياً (500 ﷼)

٥-١-١١ يلتزم المستأجر بالمحافظة على جميع التجهيزات الميكانيكية والكهربائية، ومراعاة الأحمال الكهربائية في المجمع وغيرها من التجهيزات التي وضعها المؤجر في الوحدة الإيجارية والعقار.

٥-١-١٢ يلتزم المستأجر وموظفيه بعدم التدخين في الممرات وردهات العقار والتقيد بالتدخين في الأماكن المخصصة لذلك.

٥-١-١٣ يلتزم المستأجر بإلقاء المخلفات في المكان المخصص لذلك، وعدم رمي أي مواد صلبة أو زيوت في مجاري الصرف الصحي.

٥-١-١٤ يلتزم المستأجر بتسليم الوحدات الإيجارية للمؤجر عند انتهاء مدة إيجار هذا العقد، بالحالة التي تسلمها بها وإزالة التحسينات الجديدة.

٥-١-١٥ يلتزم المستأجر بإلغاء رخصة البلدية الخاصة بالوحدة الإيجارية عند انتهاء أو انهاء العقد، وإلا عُد ملزماً بأجرة يومية قدرها (500 ﷼) ريال

٥-١-١٦ الالتزام بما قد يفرض على الوحدات الإيجارية من أية رسوم خدمات تُفرض من قبل الجهات المختصة.

٥-١-١٧ الإلتزام بتوفير الاشتراطات الأساسية للجهات الحكومية والرسمية وجميع الجهات المختصة فيما يخص المساعدة في اصدار رخصة المحل.

٥-٢ التزامات المؤ ّجر

٥-٢-١ يلتزم المؤجر بإجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ الوحدات الإيجارية وما يتطلبه ذلك من فحوصات استباقية لازمة.

٥-٢-٢ يلتزم المؤجر بمسؤوليته أثناء مدة الإيجار عن أعمال صيانة العقار، وهي الصيانة المتعلقة بما يؤثر على سلامة المبنى، أو ما كان سببه غير ظاهر حال الاستئجار، وعن إصلاح أي عطل أو خلل يؤثر في استيفاء المستأجر للمنفعة المقصودة، وهو على سبيل المثال لا الحصر: - تهريب الماء داخل الحيطان أو الأسقف مالم يكن السبب في ذلك سوء الاستعمال بموجب تقرير من الدفاع المدني او من تخوله الجهة الحكومية المعتمدة - هبوط في الأسقف أو التصدعات الجوهرية في البناء، والتي تؤثر على سلامة المبنى بدون سبب خارجي لذلك بموجب تقرير من الدفاع المدني او من تخوله الجهة الحكومية المعتمدة.

٥-٣ أحكام عامة

المادة السادسة: فسخ العقد

٦-١ يحق للطرف المتضرر فسخ العقد إذا أخل الطرف الآخر بأي من إلتزاماتهما الناشئة عن هذا العقد، بعد أن يتم إنذار الطرف المخل من قبل الطرف المتضرر عبر الوسائل المنصوص عليها في المادة الخامسة عشر بالاستحقاق المقر له، إذا لم يلتزم الطرف الذي تم إنذاره خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إنذاره بأداء التزاماته، أو إزالة الضرر الناشئ بسببه.

٦-٢ في حال إعسار المستأجر في حال كان فردًا ،أو إفلاسة في حال كان منشأ ّة تجارية، أو تصفية لأي سبب من الأسباب فإن هذا العقد يعتبر مفسوخًا من تاريخ علم المؤجر بذلك أو إنتهاء المدة الأصلية أو المجددة للعقد أيهما أقرب ولا يخل ذلك بحق المؤجر في الحصول على مستحقاته عن المدة السابقة لإنهاء العقد.

المادة السابعة: انقضاء العقد

٧-١ يُعد هذا العقد منقضيًا في الأحوال الآتية:

٧-١-١ انتهاء مدة العقد الواردة في البند (1) من هذا العقد.

٧-١-٢ ثبوت أن العقار آيل للسقوط بموجب تقرير من الدفاع المدني او من تخوله الجهة الحكومية المعتمدة.

٧-١-٣ إذا اقتضت قرارات حكومية تعديل أنظمة البناء، مما ينتج عنه تعذر استخدام الوحدات الإيجارية.

٧-١-٤ قيام الدولة بتملك العقار أو جزء منه، بحيث يتعذر استخدام الوحدات الإيجارية.

٧-١-٥ عند الأسباب القاهرة.

٧-٢ وينتج عن هذا الانقضاء ما يلي:

٧-٢-١ يقوم المستأجر بتسليم الوحدات الإيجارية خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ حدوث ما يوجب انقضاء العقد ما عدا ما ورد في الفقرة (٧-١-١) من هذا العقد.

٧-٢-٢ يلتزم المؤجر بإعادة ما تبقى من قيمة الإيجار المدفوعة للمدة المتبقية عند إخلاء المستأجر للوحدات الإيجارية.

المادة الثامنة: تسليم الوحدات الإيجارية

٨-١ يَستلم المستأجر الوحدة الإيجارية من المؤجر بعد إكمال الإجراءات الرسمية للتعاقد واستيفاء جميع بيانات العقار الواردة في البند (٨) وبيانات الوحدة الإيجارية الواردة في البند (٩) بالتوقيع على نموذج الاستلام خلال (15) يوم من تاريخ بداية الإيجار على أن تكون صالحة للانتفاع بها للغرض المستأجرة من أجله.

٨-٢ إذا انقضت مدة التسليم الورادة في الفقرة (٨-١) دون استلام الوحدة الإيجارية والتوقيع على نموذج الاستلام من قبل المستأجر فيحق حينها للمؤجر فسخ العقد دون إرجاع العربون. كما يُسلم المستأجر الوحدة الإيجارية عند انتهاء مدة عقد الإيجار وعدم تجديده، أو فسخ أو انقضاء العقد، للمؤجر أومن يمثله ولا يُعتدّ بالتسليم إلا عن طريق توقيع نموذج التسليم من قبل المستأجر والمؤجر، فإذا أبقى المستأجر الوحدة الإيجارية تحت يده دون حق، كان مُلـزمًا أن يدفع للمؤجر مبلغًا وقدره (5000 ﷼) ريال أجرة يومية.

٨-٣ في حال تأخر المؤجر باستلام الوحدة الإيجاريه والتوقيع على نموذج التسليم يقوم المستأجر بإخطار المؤجر أو من ينوب عنه عبر وسائل الإخطار الواردة في المادة الخامسة عشر ويعتبر التسليم حاصلًا في التاريخ والحالة الموضحة في نموذج التسليم الموقع من طرف واحد خلال (30) يوم من تاريخ الاخطار.

المادة التاسعة: تكاليف تسوية الخلافات

جميع المصاريف والأتعاب الناشئة عن مماطلة أي من الطرفين في سداد الأقساط أو سداد مصاريف الصيانة، أو مصاريف الخدمات العامة، أو إزالة الضرر الناشئ بسببه، تعتبر جزءا من إلتزاماته الأصلية، ويتعهد الطرف المماطل بدفعها.

المادة العاشرة: سريان العقد

١٠-١ يسري هذا العقد من تاريخ توقيعه، ويكون ملزما للطرفين، ويتم تجديده وفق ما نصت عليه المادة الثالثة من إلتزامات الاطراف بهذا العقد.

١٠-٢ لا يوثر عدم التزام أحد الاطراف بأحد بنود أو مواد هذا العقد على سريان باقي أحكامه وبما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فيه.

١٠-٣ في حال تغاضي أحد طرفي العقد لأي سبب من الأسباب عن تنفيذ الطرف الآخر لأحد إلتزاماته أو تأخره في تنفيذها فإن ذلك لا يُعد تعديلا لأي بند من بنود هذا العقد أو تنازلا عن حقه المسكوت عنه ويبقى لكلا طرفي العقد الحق في مطالبة الطرف الآخر بتلك الإلتزامات.

المادة الحادية عشرة: الإخلاء

١١-١ يتم إخلاء الوحدات الإيجارية قبل نهاية العقد بطلب من المؤجر في الحالات التالية:

١١-١-١ إذا تأخر المستأجر في دفع قيمة الإيجار أو جزء منه لمدة (30) يومًا من تاريخ إشعار المؤجر عبر وسائل الإخطار الواردة في المادة الخامسة عشر بالدفع، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابيًا. (الاتفاق الكتابي يتم عن طريق الشبكة الالكترونية لخدمات الايجار).

١١-١-٢ إذا قام المستأجر بتأجير الوحدات الإيجارية أو جزء منها من الباطن أو قام بالتنازل عن العقد للغير (التقبيل) سواءً بشكل كلي أو جزئي، إذا كان لا يحق له ذلك، بحسب ما ورد في البند رقم (11) من هذا العقد.

١١-١-٣ إذا قام المستأجر بإجراء تغييرات تعرض سلامة العقار أو الوحدة الإيجارية للخطر على أي نحو لا يمكن معه اعادته إلى حالته الأصلية، أو إذا تسبب في حدوث ضرر عمدًا، أو بسبب إهماله الجسيم في اتخاذ التدابير الاحتياطية الصحيحة، أو إذا سمح للآخرين بالتسبب في هذا الضرر.

١١-١-٤ إذا استخدم المستأجر الوحدة الإيجارية في أغراض تخالف الغرض الذي تم تأجيرها من أجله أو إذا استخدم الوحدة الإيجارية على نحو يخالف اللوائح والأنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية.

١١-١-٥ إذا أخل المستأجر في إلتزاماته الواردة في بنود أو مواد في هذا العقد بعد (30) يومًا من تاريخ إشعار المؤجر له بمراعاة تلك الإلتزامات أو الشروط.

المادة الثانية عشرة: الإخلاء لعدم التجاوب

يتفق الطرفان على تحديد)طرف ثالث(ليقوم بإخلاء الوحدة الإيجارية وجرد محتويتها وارسال تقرير بذلك لأطراف العقد على حساب المستأجر في حال تم فسخ العقد بين الطرفين وعدم تجاوب المستأجر في اخلاء العين المؤجرة مع الإلتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة لعمل (الطرف الثالث)

المادة الثالثة عشرة: تسوية المنازعات

في حالة حدوث نزاع بين الطرفين حول تفسير، أو تنفيذ هذا العقد، أو أي بند من بنوده، فللطرفين حله بالطرق الودية خلال (15) يومًا من نشوء النزاع أو عن طريق جهة معتمدة في المملكة العربية السعودية.

المادة الرابعة عشرة: الضمان

١٤-١ يلتزم المؤجر بإعادة مبلغ الضمان الوارد في البند رقم (12) من هذا العقد بعد إخلاء الوحدة الإيجارية بشرط ألا يكون هناك أي أضرار أو تلفيات قد أحدثها المستأجر بالوحدة الإيجارية وكذلك عدم وجود فواتير متأخرة لم يتم سدادها أو أي مبالغ مستحقة على المستأجر تخص الخدمات العامة أو الإيجار، وفي هذه الحالات يتم خصم قيمة

الفواتير أو الإيجار أو الخدمات العامة أو تكلفة إصلاح التلفيات من مبلغ الضمان المدفوع وُيرد الباقي إن وجد للمستأجر.

١٤-٢ يبقى على المؤجر عبء اثبات المستحقات أو الأضرار التي يدعيها قبل خصم أي مبلغ من الضمان المدفوع والوارد في البند رقم(١٢) كما لا يحق له خصم أي مبلغ من الضمان إلا بعد إخطار المستأجر خطيًا بذلك خلال مدة لا تزيد عن (30) يومًا عمل من تاريخ إخلاء الوحدة الإيجارية. والا كان عليه إعادة كامل مبلغ الضمان خلال نفس المدة.

المادة الخامسة عشرة: العنوان الرسمي والمراسلات

جميع العناوين والمراسلات والإخطارات والمكاتبات والبيانات والتبليغات التي يوجهها أحد الطرفين للآخر أو للجهات الحكومية أو القضائية تكون باللغة العربية، وتعتبر في حكم المسلمة إذا تم إرسالها عن طريق الشبكة الالكترونية لخدمات الايجار أو على العنوان الوطني أو بالبريد المسجل أو الممتاز أو الفاكس أو البريد الالكتروني أو تم ذلك عن طريق الرسائل النصية عبر الهاتف، أو عن طريق التسليم باليد مقابل إيصال استلام على العنوان الموضح قرين اسمه في ديباجة العقد، أو بأي وسيلة نظامية معتبرة.

المادة السادسة عشرة: نسخ العقد

ُحرر هذا العقد كنسخة إلكترونية متطابقة لكل من الوسيط والمؤجر والمستأجر، وموقعة إلكترونيًا من طرفي العقد، وقد تسلم كل طرف نسخته إلكترونيًا للعمل بموجبها، ولا يحق لوزارة الإسكان تبادل بيانات هذا العقد الا مع الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة، ووكالات التصنيف، والجهات المختصة بالمعلومات الائتمانية.

المادة السابعة عشرة شروط إضافيَّة

لا توجد.

يوضح الجدول التّالي المقصود من بعض الحقول الواردة في هذا العقد:

التوضيح	الحقل	رقمالبند
١	نوع العقد	يكون نوع عقد الإيجار أحد ما يلي: ١. جديد. ٢. مُجدّد
١	تاريخ إبرام العقد	يوضح هذا الحقل تاريخ توثيق عقد الإيجار من كلا الطّرفين.
١	تاريخ إبرام العقد	يوضح هذا الحقل تاريخ توثيق عقد الإيجار من كلا ال ّطرفين .
١	تاريخ بداية الإيجار	هو تاريخ البداية الفعلية للإيجار واستغلال الوحدة الإيجارية.
١	الشرط المعلق عليه التعاقد	وهو الشرط المتفق علية الطرفين والذي بتحققه يتم تفعيل العقد ولا يعتبر العقد ساريًا الا بتحققه.
٢	المؤ ّجر	قد يكون المؤ ّجر فر ًدا، أو مؤ ّسسة، أو شركة.
٢	المؤ ّجر	المؤ ّجر هو فرد له إحدى الحالات التالية: ١. إ ّما أن يكون ممثلا بنفسه. ٢. وإ ّما أن يكون وكي ًلا بموجب وكالة شرعية. ٣. وإ ّما أن يكون الممثل النظامي عن المنشأة التجارية.
٢	نوع الهوية	الهوية إما أن تكون: ١. بطاقة ثبوتية عن الأفراد. ٢. سجل تجاري عن المنشآت التجارية.
٣	المستأجر	قد يكون المستأجر فر ًدا، أو مؤ ّسسة، أو شركة.
٣	ُممثل المستأجر	ممثل المستأجر هو فرد له إحدى الحالات التالية: ١. إ ّما أن يكون المستأجر نفسه)بمعنى أ ّن المستأجر ممثل بنفسه(. ٢. صاحب المنشأة. ٣. الممثل عن المنشأة.
٣	نوع الهوية	١. أي بطاقة ثبوتية عن الأفراد يعتد بها في المملكة العربية السعودية ٢. سجل تجاري عن المنشآت التجارية. ٣. أخرى.
٦	العقار	وهو المبنى الذي يحتوي على الوحدات الإيجاريه
٦	نوع بناء العقار	يكون نوع بناء العقار أحد ما يلي: ١. برج. ٢. مجمع. ٣. مجمع تجاري. ٤. عمارة. ٥. فله
٦	نوع استخدام العقار	يكون نوع استخدام العقار أحد ما يلي: ١. تجاري. ٢. تجاري سكني.
٧	نوع الوحدة	يكون نوع الوحدة الإيجارية أحد ما يلي: ١. معرض. ٢. مستودع. ٣. كشك. ٤. محل. ٥. عمارة. ٦. برج. ٧. شقة. ٨. دور. ٩. فلة. ١٠. أخرى.
٧	مواصفات خاصة باللوحة	هي المساحة الاعلانية لعرض اللوحة الخاصة بالوحدة الإيجارية للمستأجر.
٩	رقم الوحدة	يوضح هذا الحقل رقم الوحدة الإيجارية المسجل لدى إيجار .
٧	عمر الوحدة	يوضح هذا الحقل العمر التقديري للوحدة الإيجارية بالسنوات .

التوضيح	الحقل	رقمالبند
١٠	أجرة ال ّسعي	يوضح هذا الحقل مقدار أجرة السعي المترّتبة إن وجدت. لا تدخل هذه الأجرة ضمن القيمة الإجمالية لعقد الإيجار.
١٠	مبلغ ال ّضمان	يوضح هذا الحقل مقدار مبلغ الضمان المترّتب على المستأجر، إن وجد. لا يدخل هذه المبلغ ضمن القيمة الإجمالية لعقد الإيجار.
١٠	مبلغ إزالة المخلفات	يوضح هذا الحقل مقدار مبلغ إزالة المخالفات المترّتب على المستأجر، إن وجد. لا يدخل هذه المبلغ ضمن القيمة الإجمالية لعقد الإيجار.
١٠	مبلغ إشراف هندسي	يوضح هذا الحقل مقدار مبلغ الإشراف الهندسي المترّتب على المستأجر، إن وجد. لا يدخل هذه المبلغ ضمن القيمة الإجمالية لعقد الإيجار.
١٠	مبلغ تجهيز الوحدة الإيجارية	وهو المبلغ المدفوع من قبل المستأجر لتجهيز الوحدة الإيجارية لاستغلالها تجاريا حسب النشاط المتفق علية.
١٠	مبلغ العربون	يوضح هذا الحقل مقدار مبلغ العربون المترّتب على المستأجر، إن وجد. ويدخل هذه المبلغ ضمن القيمة الإجمالية لعقد الإيجار.
١٠	الأجرة السنوية للكهرباء	يوضح هذا الحقل مقدار أجرة الكهرباء السنوية المترّتبة على المستأجر، إن وجدت. ويتم سداد هذه الأجرة ضمنيّاً مع دفعات الإيجار.
١٠	الأجرة السنوية للغاز	يوضح هذا الحقل مقدار أجرة الغاز الشهرية المترّتبة على المستأجر، إن وجدت. ويتم سداد هذه الأجرة ضمنيّاً مع دفعات الإيجار.
١٠	الأجرة السنوية للمياه و الصرف الصحي	يوضح هذا الحقل مقدار أجرة المياه السنوية المترّتبة على المستأجر، إن وجدت. ويتم سداد هذه الأجرة ضمنيّاً مع دفعات الإيجار.
١٠	الأجرة السنوية للخدمات العامة	يوضح هذا الحقل مقدار أجرة الخدمات العامة المترّتبة على المستأجر، إن وجدت. ويتم سداد هذه الأجرة ضمنيّاً مع دفعات الإيجار.
١٠	الخدمات العامة	يوضح هذا الحقل قيمة الإيجار السنوية المتفق عليها بين المؤ ّجر والمستأجر. ١. النظافة. ٢. التشغيل. ٣. الأمن والحراسة. ٤. التسويق. ٥. الصيانة. ٦. المواقف. ٧. الرسوم الإدارية. ٨. أخرى.
١٠	دورة سداد الإيجار	يوضح هذا الحقل الفترة الدورية لتسديد الدفعات، وتكون إحدى ما يلي: ١. شهري. ٢. ربع سنوي. ٣. نصف سنوي. ٤. سنوي.
١٠	عدد دفعات الإيجار	يوضح هذا الحقل عدد الدفعات الواجب سدادها خلال فترة سريان عقد الإيجار بحسب دورة سدادالإيجار المختارة.
١٠	دفعة الإيجار الأولى	يوضح هذا الحقل مقدار دفعة الإيجار الأولى الواجب سدادها.
١٠	إجمالي قيمة العقد	يوضح هذا الحقل إجمالي القيمة الماليّة الواجب سدادها خلال فترة سريان عقد الإيجار، وتتضمّن ما يلي ١. القيمة السّنوية للإيجار، مضروبة في مدّة الإيجار. ٢. الأجرة السّنوية للكهرباء، إن وجدت، مضروبة في مدّة الإيجار. ٣. الأجرة السّنوية للمياه، إن وجدت، مضروبة في مدّة الإيجار. ٤. الأجرة السّنوية للغاز، إن وجدت، مضروبة في مدّة الإيجار. ٥. الأجرة السّنوية للمواقف، إن وجدت، مضروبة في مدّة الإيجار.
١٢	الجهات المختصة	وهي الجهات الحكومية او الجهات الخاصة التي تتعاقد معها الجهات الحكومية والمعتمدة من قبلها لتقديم التقارير الفنية.
١٢	السنة الإيجارية	هي 365 يوم تحسب من تاريخ دفعة الإيجار الأولى.
١٣	منشأة تجارية	مؤسسة فردية ، شركة.